

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1626/2532

พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
นายประดิษฐ์หรือดิษฐ์ ภูมิอ่อน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 364, มาตรา 365

จำเลยถือมีดโต้เข้าไปในบ้านผู้เสียหาย แล้วเงื้อมมีดโต้ขู่เชิญจะทำร้ายผู้เสียหาย กับพวกซึ่งอยู่ในบ้านผู้เสียหายในขณะนั้น แม้ผู้เสียหายจะอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปดูโทรทัศน์ในบ้านตนได้ ก็ไม่อาจถือได้ว่าจำเลยเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควรหรือได้รับอนุญาตจากผู้เสียหายให้เข้าไปได้ เพราะจำเลยมิได้เข้าไปดูโทรทัศน์ ที่ผู้เสียหายมิได้กล่าวห้ามปรามหรือกล่าวคำขับไล่จำเลยก็หาได้แสดงว่า ผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยเข้าไปในบ้านผู้เสียหายไม่ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ทุกอนุมาตราประกอบด้วยมาตรา 364

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๔, ๓๖๕, ๒๘๘, ๘๐, ๙๑ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๕ และมาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๙๑ ลงโทษฐานบุกรุก จำคุก ๒ ปี ฐานพยายามฆ่า จำคุก

๑๐ ปี รวมจำคุก ๑๒ ปี คำให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ ๑ ใน ๔ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คง จำคุก ๙ ปี ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหาตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๔, ๓๖๕ คงจำคุกจำเลยฐานพยายามฆ่า ๗ ปี ๖ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดี ข้อเท็จจริงฟังได้โดยปราศจากข้อ สงสัยว่า จำเลยถือมีดโต้เข้าไปในบ้านของนายหนูกรผู้เสียหาย แล้วเงื้อมมีดโต้ขู่เข็ญ จะทำร้ายผู้เสียหายกับพวกซึ่งอยู่ในบ้านผู้เสียหายในขณะนั้น การเข้าไปบ้านของผู้ เสียหายในลักษณะดังกล่าวของจำเลยนั้น ไม่อาจถือได้ว่าจำเลยเข้าไปโดยมีเหตุอัน สมควรหรือได้รับอนุญาตจากผู้เสียหายให้เข้าไปได้ เพราะแม้ผู้เสียหายจะอนุญาตให้ ชาวบ้านเข้าไปดูโทรทัศน์ในบ้านของตนได้ ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้เสียหายอนุญาตให้ จำเลยเข้าไปในบ้านของตน เพราะจำเลยมิได้เข้าไปดูโทรทัศน์ แต่จำเลยถือมีดโต้ เข้าไปขู่เข็ญจะทำร้ายผู้เสียหายเอง ที่ผู้เสียหายมิได้กล่าวคำห้ามปรามจำเลยมิให้เข้า บ้านของตน ทั้งมิได้กล่าวคำขับไล่จำเลยดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ก็หาได้แสดง ว่าผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายไม่ ทั้งนี้เพราะจำเลยมีอาวุธ มีดโต้อยู่ในมือและขู่เข็ญผู้เสียหาย ผู้เสียหายย่อมไม่กล้าห้ามปรามหรือขับไล่จำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าตามข้อเท็จจริงที่ได้ความดังกล่าว คดีฟังได้แน่ชัดว่าจำเลยกระทำความผิด ฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๕ ทุกอนุมาตรา ประกอบด้วย

หมายเหตุ